

1502388-67.2022.8.26.0408

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... assim reconheceu:

"Habeas Corpus - Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico - Prolação de r. sentença - Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Presença dos requisitos da custódia cautelar - R. Sentença que manteve a prisão preventiva que se encontra suficientemente fundamentada - Paciente incurso, em tese, em prática de crime hediondo, para o qual é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502388-67.2022.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502388-67.2022.8.26.0408

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2155453/2022 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 25438383 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2155453 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 37/2022 - DIG - Delegacia de Polícia de Investigações Gerais de Ourinhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WITOR FERNANDO DA SILVA DOS ANJOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Vistos.

WITOR FERNANDO DA SILVA DOS ANJOS, qualificado a fl. 06 e ALAN KAUÃN ÉRI DE LIMA ALVES, vulgo "ZK", qualificado a fl. 81, foram denunciados perante este Juízo como incurso no artigo 157, §§ 2º, inciso II e 2ª-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 07 de junho de 2022, aproximadamente às 13h25, na Rua Doutora Nilza Lemes de Oliveira nº 50, Vila Soares, nesta cidade e comarca de Ourinhos, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios pela atuação conjunta visando ao objetivo comum, subtraíram para eles, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, um aparelho de telefone celular

marca Asus, pertencente a Deivid Gabriel de Souza.

Recebida a denúncia em 05 de julho de 2022 (fls. 102/106), os réus foram citados pessoalmente e apresentaram resposta à acusação (Witor às fls. 164/166 e Allan à fls. 167/169).

Durante a instrução probatória, foram ouvidas a vítima, quatro testemunhas comuns, seguindo-se pelos interrogatórios dos réus. Encerrada a instrução processual, em sede de alegações finais orais, o representante do Ministério Público postulou pela condenação do acusado, por entender que ficaram suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do delito. Por seu turno, a Defesa do acusado Witor requereu a aplicação da pena no patamar mínimo com as concessões dos benefícios legais, face a confissão espontânea do réu. Finalmente, a Defesa do acusado Allan postulou a absolvição por insuficiência probatória (fls. 242 - gravação audiovisual).

É, em síntese, o relatório.

Fundamento e decido.

O feito teve tramitação regular e inexistem irregularidades a serem corrigidas ou vícios a serem sanados, encontrando-se presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação, motivo pelo qual passo imediatamente ao exame do mérito.

Cuida-se de ação penal em que se imputa aos réus a prática do delito de roubo duplamente majorado, a qual merece procedência porquanto o acervo probatório reunido nos autos dá suporte a versão acusatória.

Com efeito, a materialidade do crime delineado na peça acusatória ficou consubstanciada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/11, auto de exibição de fls. 16/17, autos de reconhecimento de fls. 21/22, reforçada pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Já a autoria é extraída decorre dos depoimentos prestados em juízo e das circunstâncias do caso. Vejamos.

Interrogado pela D. Autoridade Policial, o acusado Witor Fernando da Silva dos Anjos negou a autoria do crime, sustentando que Gabriel Vinicius Pereira e o réu Alan, de alcunha "ZK", alugaram uma motocicleta nas proximidades do "bar do Claudinho" e cometeram a subtração do aparelho celular e na mesma data havia empregado para Gabriel sua blusa de cor azul. Disse que após o roubo do aparelho, Alan e Gabriel entregaram o aparelho celular para o interrogando, tendo sido devolvida sua blusa. Neste momento, recebeu R\$ 55,00 para que "resetasse" o aparelho, momento em que o desbloqueou e registrou uma foto sua para ver se a câmera estava funcionando. No entanto, eles não retornaram para pegar de volta o objeto. Sustentou ainda que estava na posse de drogas, as quais não foram apresentadas pelos policiais.

Em juízo, o réu Witor acabou confessando a prática do crime, porém negou a participação de Alan. Disse que na manhã dos fatos viu Alan pedindo a motocicleta emprestada para testemunha Alexandre, razão pela qual foi até a casa dele e pediu emprestado o veículo e dois capacetes para resolver alguns assuntos com a namorada, no entanto acabou utilizando a motocicleta para cometer o crime em companhia de outra pessoa que não quis identificar. Disse que um dos capacetes emprestados por Alan acabou sendo dispensado após o crime, razão pela qual acabou entrando em discussão com Alan, por conta disso, e por conta desta discussão acabou o acusando de envolvimento no crime.

Já o acusado Alan Kauã Eri de Lima Alves, não foi ouvido durante a fase indiciária e em solo judicial negou qualquer envolvimento com o crime, salientando ter solicitado a motocicleta emprestada da testemunha Alexandre para resolver alguns assuntos com a namorada na manhã dos fatos, tendo se comprometido a devolver o veículo durante o intervalo de almoço de Alexandre. No entanto, depois de ter resolvido todas pendências com a motocicleta, retornou para casa com o veículo e nesse momento o réu Witor apareceu e pediu o veículo emprestado, tendo entregado a ele não só a motocicleta como dois capacetes que tinha recebido de Alexandre. Disse que Witor se comprometeu a devolver a motocicleta antes do horário do almoço de Alexandre, porém acabou atrasando e retornou a motocicleta sem um dos capacetes, sob alegação de que havia emprestado para outra pessoa. Disse que por conta disso

entrou em discussão com Witor, o que certamente motivou a falsa acusação feita por Witor, em solo policial, sobre o envolvimento do interrogando no crime de roubo. Já a vítima Deivid Gabriel de Souza declarou ao ser ouvida no inquisitivo que estava saindo de casa, quando foi abordada pelo garupa de uma motocicleta Biz, de cor vermelha, o qual usava blusa azul, tinha tatuagens no pescoço, e usava um capacete em mau estado de conservação e de viseira escura. Neste momento, ele anunciou o assalto, tendo demorado um pouco para reagir devido ao susto, momento em que recebeu uma coronhada. Em seguida, entregou o aparelho celular, tendo o assaltante exigido o carregador do aparelho, o qual arrebatou o objeto e voltou para a garupa da motocicleta mencionada e evadiu-se. Posteriormente, foi informado que o suspeito havia sido identificado. Ao comparecer na unidade policial, reconheceu o seu aparelho celular e a blusa utilizada pelo autor do crime. Reconheceu o indivíduo através de procedimento próprio.

Em juízo, o ofendido narrou que estava caminhando na rua a caminho do trabalho quando ouviu o barulho de uma motocicleta e logo em seguida sofreu a abordagem por um dos assaltantes, que apontou uma arma em direção do depoente, desembarcou da garupa da motocicleta e subtraiu o celular que estava dentro da bolsa que o depoente carregava, após o que ele desferiu uma coronhada na cabeça do depoente e fugiu na garupa da motocicleta. Salientou que notou que o garupa da motocicleta, que estava com a arma em punho, estava vestindo um moletom azul, capacete com viseira escura, calça jeans e tinha uma tatuagem no pescoço. Já o motorista da motocicleta permaneceu sobre o veículo durante toda ação criminosa, não tendo o depoente prestado muita atenção em suas características físicas. Disse que após o crime retornou para casa e acionou socorro policial, oportunidade em que descreveu aos policiais militares os detalhes do crime e as características dos assaltantes, o que possibilitou a identificação de um deles, o qual acabou sendo preso e identificado pelo depoente.

A testemunha Alexandre Vicente Barroso afirmou no inquisitivo ser amigo do acusado Alan há dois anos, para o qual emprestou sua motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, placa ESI 8218 e o capacete marca Pro Tork, nas cores branco, vermelho e azul, no dia dos fatos, porquanto Alan pediu o veículo para sair com a namorada dele. Posteriormente ao uso, Alan devolveu a motocicleta, com exceção do seu capacete. Comunicado sobre o roubo ocorrido, no qual os autores utilizaram a referida motocicleta, a testemunha afirmou que Alan costumava permanecer na companhia de Witor, no bar do "Claudinho", onde inclusive entregou a motocicleta para aquele.

Durante a instrução processual, a testemunha informou ser o proprietário da motocicleta Honda Biz de cor vermelha, que foi utilizada durante a prática do crime e que afirmou ter emprestado para uma pessoa que não conseguiu se recordar do nome ou apelido, tendo apenas descrito as características físicas do referido rapaz. Disse que na época dos fatos fazia uso de drogas e acabou emprestando o veículo e um capacete em troca de drogas. Salientou que o rapaz devolveu a motocicleta, porém não devolveu o capacete, o qual acabou sendo restituído ao depoente pela polícia civil.

Os policiais militares Luiz Eduardo Ferreira da Silva e Murilo Colombo Nantes, ouvidos na esfera extrajudicial, asseveraram que foi comunicado a ocorrência do roubo de um aparelho celular marca Asus com tela danificada, na data dos fatos e durante patrulhamento pelo Jardim do Sol, visualizaram o acusado Witor, o qual estava correndo, o que chamou a atenção da equipe. Abordado, na busca pessoal a ele, foram encontrados dois aparelhos celulares, sendo um deles exatamente com as características do que havia sido roubado. Além disso, Witor tinha a posse de R\$ 45,00 e estava na posse de uma blusa escura com bolso na frente tal qual descrito pela vítima, tendo ele se negado a vestila-la para que os policiais enviassem para o ofendido proceder ao reconhecimento. Neste momento, Witor alegou ter emprestado a blusa para "ZK" ou para Gabriel. Na ocasião, Witor apresentou versão contraditória sobre o aparelho, bem como afirmou que estava correndo porque havia dispensado drogas. Ao consultarem o número IMEI do aparelho celular, apareceu o registro do roubo do aparelho, momento em que Witor negou participação no roubo, sustentando que Gabriel e "ZK" que foram os responsáveis pela subtração e que ganhou R\$ 55,00

para "resetar" o aparelho, mas tinha gastado R\$ 10,00, bem como havia registrado uma foto sua no aparelho. Em seguida, os policiais saíram em diligência à procura de Gabriel e "ZK", encontrando aquele, que afirmou que não tinha relação com o crime, porém na calçada do mercadinho onde Gabriel foi encontrado havia um capacete fechado com viseira escura, objeto que apresentava as características indicadas pela vítima no registro do roubo. Na ocasião, Gabriel sustentou que os autores do roubo haviam sido Witor e "ZK", tendo Witor alugado a motocicleta de um usuário de drogas para a prática criminosa.

Na esfera judicial, os policiais ratificaram as declarações, relatando que na oportunidade dos fatos foram acionados para prestar apoio à outra equipe policial que havia deixado escapar um rapaz durante a abordagem, que fugiu correndo dos policiais. Disseram que estavam se deslocando até o local, quando avistaram no Jardim Industrial um rapaz correndo com semblante assustado, motivo pelo qual foi abordado e revistado, porém nada de ilícito foi localizado com ele. Na ocasião o rapaz foi identificado como sendo o réu Witor e com ele foram localizados dois celulares, um de propriedade dele e outro que ele dizia que pertencia a irmã dele, porém após ser realizada consulta pelo IMEI do aparelho, constatou-se que se tratava de um celular que havia sido roubado naquele mesmo dia na Vila Soares. Ao ser questionado novamente sobre o aparelho, o réu acabou afirmando que tinha recebido o aparelho de Gabriel e de uma pessoa identificada pela alcunha de "ZK", os quais teriam roubado o celular e entregue para ele apenas para restaurar as configurações de fábrica, acrescentando ter recebido a quantia de R\$55,00 pelo serviço, no entanto verificou-se que no momento da abordagem o réu trazia consigo a quantia de R\$45,00. Diante das contradições verificadas na versão do réu, a equipe policial saiu em patrulhamento com vistas a localizar o Gabriel, o qual foi encontrado em um mercado situado na Rua Eduardo Peres. Na ocasião Gabriel foi revistado e nada de ilícito foi encontrado com ele e ao ser questionado, negou qualquer envolvimento com o roubo do celular, afirmando ter sido Witor e ZK os autores do crime, os quais, inclusive, havia sido visto pilotando a motocicleta Honda Biz de cor vermelha na manhã dos fatos. Ainda na rua Eduardo Peres os policiais encontraram um capacete abandonado na via pública, o qual foi apresentado à Autoridade Policial, juntamente com Witor e Gabriel. Finalmente salientaram que a vítima reconheceu Witor como sendo a pessoa que lhe havia desferido a coronhada na cabeça. Por derradeiro salientaram que Witor é oriundo da cidade de Chavantes e já foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas, enquanto Alan não é conhecido nos meios policiais e sequer foi localizado na oportunidade.

Finalmente, o policial civil Alexandre Claret Bonifácio, subscritor da informação de fls. 76/77, relatou em juízo que tomaram conhecimento através de Boletim de Ocorrência que Witor havia sido abordado pela PM em outro bairro em posse do celular subtraído da vítima, oportunidade em que ele informou ter recebido o aparelho de dois indivíduos identificados pelo prenome Gabriel e alcunha "ZK". Disse que a PM efetuou diligências e conseguiu localizar Gabriel, o qual foi conduzido até o Plantão Policial e colocado para identificação juntamente com Witor, ocasião em que a vítima reconheceu Witor como sendo um dos autores do crime, tanto pelas roupas como pela tatuagem que ele possuía no pescoço, além da voz. Já Gabriel não foi reconhecido pela vítima. Na oportunidade Gabriel foi liberado e Witor mantido preso. Em seguida foram realizadas diligências para melhor apuração dos fatos e descobriu-se que a motocicleta utilizada durante a prática delitiva estaria em uma borracharia, onde o proprietário do veículo foi localizado e identificado como sendo a testemunha Alexandre, o qual informou que havia emprestado a motoneta na manhã dos fatos para ZK e que este teria devolvido o veículo no mesmo dia, porém não devolveu o capacete que também havia sido emprestado, objeto este que a PM havia encontrado abandonado em via pública no dia do crime. Finalmente salientou que ZK não foi localizado, tendo o pai dele informado que ele era usuário de drogas e por vezes permanecia na casa de amigos e outros familiares.

Este é, em síntese, o acervo de provas.

Como se vê, não pairam dúvidas sobre a responsabilidade criminal do réu Witor, uma vez que sua confissão espontânea foi corroborada pelo relato dos policiais

militares ouvidos em juízo, os quais informaram que ele foi flagrado na posse do celular subtraído da vítima horas após o crime, oportunidade em que foi apresentado à Autoridade Policial e reconhecido pessoalmente pelo ofendido como sendo um dos autores do crime. Na oportunidade do reconhecimento o ofendido destacou ter sido Witor quem, de posse de uma arma de fogo, subtraiu o celular mediante grave ameaça e, em seguida, o agrediu com uma coronhada antes de fugir na garupa da motocicleta conduzida pelo comparsa.

Desse modo, o debate central dos autos cinge-se quanto à participação do corréu Alan no delito, haja vista que a delação de Witor nesse sentido não foi confirmada em juízo e Alan, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, negou qualquer envolvimento com o crime.

A versão dos denunciados, no sentido de que a acusação feita por Witor em solo policial foi motivada por um desentendimento havido entre eles por conta do capacete que Witor acabou perdendo enquanto se utilizava da motocicleta emprestada por Alan, além de fantasiosa, não encontrou amparo em qualquer elemento de prova. Com efeito, muito embora Alan tenha afirmado que emprestou a motocicleta da testemunha Alexandre para resolver algumas pendências em companhia da namorada, não apresentou nenhuma prova de seu álibi, não tendo sequer arrolado a referida namorada como testemunha para corroborar sua versão.

Outrossim, a testemunha Alexandre admitiu em juízo que emprestou a motocicleta para Alan em troca de drogas, o que também foi informado pela testemunha Gabriel Vinicius Pereira em depoimento prestado à D. Autoridade Policial (fls. 05). Válido ressaltar que Alan foi preso em flagrante por envolvimento com o crime de tráfico de drogas poucos dias após a ocorrência do roubo tratado nos autos, conforme revela a certidão criminal de fls. 148/149, o que fortalece a afirmação da testemunha Alexandre de que a motocicleta foi emprestada em troca de drogas. Conclui-se, diante deste contexto, que Alan e Alexandre não possuem qualquer relação de amizade e que, portanto, a afirmação de que a motocicleta foi emprestada para Alan dar um passeio com a namorada é mentirosa.

O veículo, na realidade, foi emprestado em troca de drogas e utilizado por Alan e Witor para cometer o crime, tanto que o capacete emprestado para Alan, junto com a motocicleta, foi encontrado abandonado na via pública pelos policiais militares e posteriormente reconhecido pela vítima por ter sido usado por um dos assaltantes durante a prática do crime.

Finalmente anota-se que a testemunha Gabriel Vinicius Pereira informou em solo policial ter visto os dois acusados andado juntos na motocicleta honda bis, o que afasta qualquer dúvida quanto a participação de Alan no crime em análise, o qual, como restou demonstrado, foi praticado mediante o emprego de violência e grave ameaça, uma vez que, além da utilização da arma de fogo para intimidação da vítima, houve também o emprego de violência, pois Witor agrediu o ofendido com uma coronhada antes de fugir na garupa da motocicleta pilotada por Alan.

Portanto, as majorantes descritas na inicial acusatória, consistentes no concurso de agentes e do uso de arma de fogo, restaram demonstradas ao final da instrução processual, devendo incidir as frações de aumento de pena previstas em lei. Com efeito, a prática delitiva em conjunto permitiu o maior êxito na subtração do aparelho celular, haja vista que Alan permaneceu na condução da motocicleta, possibilitando a rápida fuga do local dos fatos, após o aparelho celular da vítima ter sido arrebatado por Witor.

Do mesmo modo, o uso de arma de fogo, conforme asseverado pela vítima, mostrou-se essencial ao desfecho da empreitada criminoso, pois seu uso causou temor no ofendido, mormente ao ser golpeado com uma coronhada, sofrendo lesão corporal, conforme laudo pericial de fls. 75.

Dessa forma, os fatos mostram-se graves, tendo em vista que a vítima que caminhava sozinha pela rua foi abordada pelos réus em superioridade numérica e mediante uso de arma de fogo, restando lesionada, circunstâncias que justificam o aumento sucessivo. Neste sentido:

“Na terceira fase, sanções aumentadas de um terço, pelo concurso de agentes, e de dois terços, pelo emprego de arma de fogo. É possível a concorrência de causas de aumento previstas na parte especial, tratando-se o disposto no artigo 68, parágrafo

único, do Código Penal, de mera faculdade do julgador. Gravidade em concreto do crime que justifica o referido aumento" (TJSP; Apelação Criminal 1500578-92.2021.8.26.0537; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/11/2022; Data de Registro: 09/11/2022)

Assim, presentes a tipicidade, ilicitude e culpabilidade dos réus, passo à fixação da pena.

Da pena do réu Witor Fernando da Silva dos Anjos

Na fase inicial, de acordo com as diretrizes fixadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, as circunstâncias do crime, bem como o comportamento da vítima não permitem a elevação da pena-base. Por outro lado, verifico que o réu ostenta duas condenações definitivas anteriores ao fato, do que se extrai seus maus antecedentes, tendo em vista que apenas uma delas será considerada na fase seguinte para caracterização da reincidência (fls. 40/43). Ante tais considerações, fixo a basilar em 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal.

Em segunda fase, presentes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (fls. 40/43), promovo a compensação entre as circunstâncias, mantendo a reprimenda em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na terceira fase, sucedem duas majorantes, nos termos da fundamentação alhures, inicialmente, aumento a pena em 1/3 (um terço), devido ao concurso de agentes, atingindo a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa. Em seguida, majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão do uso de arma de fogo, que totaliza 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Diante da natureza do crime em tela, da pena efetivamente aplicada e da reincidência e maus antecedentes do acusado, não há que se falar em substituição da pena corporal por restritiva de direitos, tampouco é possível a aplicação de sursis, conforme artigos 44, incisos II e III e 77, incisos I e III, ambos do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33 § 3º, considerando a reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime seria o fechado.

Porém, de acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória". Nesses termos, observa-se que o réu encontra-se encarcerado preventivamente desde a data do flagrante, ocorrido em 20/02/2021, tempo que se mostra insuficiente à progressão, qual seja, o cumprimento de 20% (vinte por cento) da pena, conforme art. 112, inciso II, da LEP, com redação dada pela Lei nº. 13.964/20219. Logo, fixo, para ele, o regime inicial FECHADO.

Da pena do réu Alan Kauã Eri de Lima Alves

Na aplicação da pena, de acordo com as diretrizes fixadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, circunstâncias e motivação do crime, assim como o comportamento da vítima, não permite a elevação da pena-base, a qual fixo em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal.

Não existem circunstâncias agravantes e embora incida a atenuante da menoridade relativa, nos termos da Súmula 231, do STJ, fica mantida a reprimenda no patamar anteriormente fixado, ou seja, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na derradeira fase, aplico a majorante em razão do crime ter se dado em concurso de

pessoas. Assim, passa a reprimenda a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal. Em seguida, em razão do uso de arma de fogo, a pena atinge 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, não há que se falar em aplicação de benefício de substituição de pena ou suspensão condicional da mesma, nos termos dos artigos 44, inciso I e 77, inciso III, ambos do Código Penal.

Na esteira do que dispõe o art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena imposta seria, a priori, o fechado.

Não obstante, de acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória".

Nesses termos, observa-se que o réu se encontra encarcerado cautelarmente desde a prisão em flagrante, tempo que se mostra insuficiente à progressão, qual seja, o cumprimento de 25% da pena, conforme art. 112, inciso III, da LEP. Logo, fixo, para ele, o regime inicial FECHADO.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move WITOR FERNANDO DA SILVA DOS ANJOS, qualificado a fl. 06 e ALAN KAUÂN ÉRI DE LIMA ALVES, vulgo "ZK", qualificado a fl. 81, para CONDENÁ-LOS como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal:

a) WITOR FERNANDO DA SILVA DOS ANJOS à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal e

b) ALAN KAUÂN ÉRI DE LIMA ALVES à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Os réus devem permanecer encarcerados, posto que, através da presente decisão, foi reconhecida a responsabilidade pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, cometido com violência à pessoa.

Ademais, o réu Witor trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes.

Não se deslembra, ainda, que fora fixado o regime fechado, para o cumprimento inicial de pena, o que, por si só, é incompatível com o estado libertatis. Deve ser levado em consideração, igualmente, a inexistência de previsibilidade de libertação breve, haja vista a recente modificação trazida pela Lei nº. 13.964/19 recrudescer as frações para obtenção da progressão de regime. Dessa forma, a manutenção ao cárcere também se mostra imprescindível para garantia da aplicação da lei penal, notadamente considerando a reprimenda efetivamente aplicada aos sentenciados.

Portanto, há, concretamente, a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar decretado outrora com base em elementos indiciários que foram confirmados por meio da análise do *meritum causae*. Em situações semelhantes, a Corte Paulista assim reconheceu:

"Habeas Corpus - Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico - Prolação de r. sentença - Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Presença dos requisitos da custódia cautelar - R. Sentença que manteve a prisão preventiva que se encontra suficientemente fundamentada - Paciente incurso, em tese, em prática de crime hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas - declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum - decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência - Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária.

Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada" (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2249810-62.2019.8.26.0000; Relator

(a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapepecerica da Serra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/01/2020; Data de Registro: 23/01/2020) destaquei.

Ante o exposto, os réus não poderão aguardar o resultado de eventual recurso em liberdade. Recomende-se-lhes, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, conforme circular nº 166 daquele Tribunal.

Diante o que dos autos consta, deixo de condená-lo(a)(s) às custas processuais. Expeça-se certidão de honorários oportunamente.

P.I. e C.

Ourinhos, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA